لسيده ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها لا عكسه أو مشتركا أو نصيبه عتق نصيبه وسرى بالاعتاق لما أيسر به ولو مدبرا كأولاده وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به وقت الاعتاق أو العلوق وحصته من مهر لا قيمتها من الولد ولا يسرى تدبير ولو قال لو سرأ عتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر حلف ويعتق نصيب المدعى فقط باقراره  أو لتشريكه ان أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق وهو موسر سرى ولزمه القيمة فلو قال له وقال مع نصيبك أو قبله فأعتق عتق نصيب كل عنه والولاء لهما ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت فالقيمة بعدده وشرط للسراية تملكه باختياره فلو ورث جزء بعضه لم يسر والميت معسر وكذا المريض الا في ثلث ماله *(فصل)* ملك حر بعضه عتق ولا يشترى لمن فيه بعضه ولو وهب أو وصى له ولم تلزمه نفقته فعلى الولى قبوله ويعتق والا لم يجز ولو ملكه في مرض موته مجانا عتق من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرثه فان كان مدينا بيع للدين أو بهما فقدرها كملكه مجانا والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه

*(فصل)* أعتق في مرض موته عبدا لا مال غيره ولا دين عتق ثلثه أو ثلاثة معا كذلك وقيمتهم سواء أو قال أعتقت ثالثكم أو ثالث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم بقرعة بأن يكتب في رقعتين رق وفي ثالثة عتق وتخرج واحدة باسم أحدهم فان خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر أو تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا أو مختلفة كمائة ومائتين وثلثمائة أقرع كما مر فان خرج للثاني عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للاول عتق ثم أقرع فمن خرج تمم منه الثلث أو فوق ثلاثة وأمكن توزيع بعدد وقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بقيمة فقط أو عكسه كستة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة وثلاثة مائة جزئوا كذلك وان لم يمكن كأربعة قيمتهم سواء سن أن يجزؤا ثلاثة واحد وواحد واثنان فان خرج لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثالث الآخر واذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من العوض الثلث بان عتقهم ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم أو بعضهم أقرع ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه وقوم وله كسبه من الاعتاق فلا يحسب من الثلث ومن رق قوم بأقل قيمه من موت الى قبض وحسب كسبه الباقي قبله من الثلثين فلو أعتق ثلاثة لا مال غيرهم قيمة كل مائة وكسب

ولا نفسه في الاصح (قلت) الاصح المنصوص لا يجزه والله أعلم

*(كتاب التدبير)* صريحه أنت حر بعد موتي أو اذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي ويجوز معلقا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد موتي فان وجدت الصفة ومات عتق والا فلا ويشترط الدخول قبل موت السيد فان قال ان مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل الدخول ولو قال اذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه ولو قال ان شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي ان شئت اشترطت المشيئة متصلة فان قال متى شئت فللتراخي ولو قالا لعبديهما اذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فان مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز وكذا مميز في الاظهر ويصح من سفيه وكافر أصلي وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب ولو ارتد المدبر لم يبطل وحربي حمل مدبره الى داره ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه اليه وفي قول يباع وله بيع المدبر والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب ولو رجع عنه بقول كأبطلته فمحته نقضته رجعت فيه صح ان قلنا وصية والا فلا ولو علق مدبر بصفة صح وعتق بالاسبق من الموت والصفة وله وطء مدبرة ولا يكون رجوعا فان أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح تدبير مكاتب وكتابة مدبر

*(فصل)* ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الاظهر ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب فان ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره وقيل ان رجع وهو متصل فلا ولو دبر حملا صح فان مات عتق دون الام وان باعها صح وكان رجوعا عنه ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد وفي قول ان عتقت بالصفة عتق ولا يتبع مدبرا ولده وجنايته كجناية فمن ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كان دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث وان احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الاظهر ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه وان أقاما بينتين قدمت بينته

*(كتاب الكتابة)*

هي مستحبة ان طلبها رقيق أمين قوي على كسب قيل أو غير قوي ولا تكره بحال وصيغتها كاتبتك على كذا منجما اذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب ويقول المكاتب قبلت وشرطها تكليف واطلاق وكتابة المريض من الثلث فان كان له مثلاه فصحت كتابة كله فان لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين وقيمته مائة عتق وان أدى مائة عتق ثلثاه ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه فان وقفناه بطلت على الجديد ولا تصح كتابة مرهون ومكرى وشرط